ORDENANZA Nº 8.087

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio celebrado entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada por el Intendente Municipal, Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO, y la señora Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Cra. Alejandra BARBERO, y la **COOPERATIVA DE TRABAJO 15 DE MAYO LTDA.**, representada por su Presidente, Carlos Rafael OPERTI, su Secretaria, Florencia RAPETTI y su Tesorero, Gabriel Alejandro BOCALON, con fecha diez de mayo de dos mil veinticuatro, que como Anexo I se acompaña a la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

MINT 227

CONVENIO MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA – COOPERATIVA 15 DE MAYO LTDA.

Entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA**, en adelante **"LA MUNICIPALIDAD"**, representada por el señor Intendente Municipal, Eduardo Luis ACCASTELLO, y la señora Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Cra. Alejandra BARBERO; y la **COOPERATIVA DE TRABAJO 15 DE MAYO LTDA**, en adelante **"LA COOPERATIVA"** representada por su Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, **CARLOS RAFAEL OPERTI, D.N.I. 30.009.940, FLORENCIA RAPETTI, D.N.I 32.772.037** y **GABRIEL ALEJANDRO BOCALÓN, D.N.I. 28.854.490**, en la ciudad de Villa María, a los 10 días del mes de mayo de 2024, acuerdan celebrar el presente convenio:.-

PRIMERA. ANTECEDENTES: **1)** La Ordenanza 3.120/92 aprobó el convenio de la concesión de los servicios de agua y cloacas entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo Ltda. **2)** La Ordenanza 3.386/94 aprobó el Convenio entre la Municipalidad y la Cooperativa 15 de Mayo Ltda. de creación del FONDO PARA OBRAS SOLIDARIAS. Este fondo se constituye con el tres por ciento (3%) del monto total recaudado por la Cooperativa en concepto de servicios, libre de I.V.A. **3)** La Ordenanza 4.583/2000 creó el Fondo Permanente para Obras de Infraestructura (Fo.P.O.I.), integrado por el Fondo anteriormente descripto. **4)** La Ordenanza 7.317/2018 aprobó el Contrato de Concesión por un nuevo período a la Cooperativa 15 de Mayo Ltda. y estableció que "el canon a abonar por la Concesionaria durante todo el plazo de la concesión será el correspondiente al aporte del 3% para el Fondo creado por Ordenanza 3.386 (FONDO PERMANENTE PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Fo.P.O.I.)" **5)** Que así las cosas, y teniendo en cuenta que la Cooperativa 15 de Mayo Ltda. durante todo el plazo de la concesión debe abonar el 3% para el Fondo creado por Ordenanza 3.386 (FONDO PERMANENTE PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Fo.P.O.I.)", a la fecha la misma adeuda la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 69.767.597,46.-) incluyendo el periodo mensual de Abril de 2024. Dicha deuda se detalla en el anexo II del presente instrumento. **6)** Que el Municipio ha delineado una Plan de Adecuación y Prolongación de Desagües Pluviales que contempla un reperfilado de canales no entubados. **7)** Que el estado sanitario de la ciudad es comprometido, en tanto

Gabriel Bocalón 28854490

Florencia Rapetti 32772037

Operti Carlos 30.009.940

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

y en cuanto se han detectado números casos de dengue que obligan a efectuar imperiosamente limpieza, mantenimiento, adecuación y prolongación de desagües pluviales a los fines de que no quede agua estancada. **8)** Que, si bien las obras que contemplan el mencionado Plan de Adecuación son cargo de la Municipalidad, teniendo en cuenta que el mantenimiento de todos los desagües pluviales de la ciudad está a cargo de la Concesionaria, según lo estipulado en el Art. 5º del Contrato de Concesión, resulta conveniente que dicha entidad las efectúe, por sí o por terceros.

SEGUNDA: la COOPERATIVA, de acuerdo a su capacidad operativa, realizará por si o contratando a terceros las obras detalladas en el Anexo I del presente instrumento. Los trabajos a realizar serán hasta alcanzar la suma adeudada por la Cooperativa correspondiente al 3% para el Fondo creado por Ordenanza 3.386 (FONDO PERMANENTE PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Fo.P.O.I.)", y que a la fecha asciende a la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 69.767.597,46.-) incluyendo el periodo mensual de abril de 2024. Por lo tanto, si las certificaciones de los trabajos a realizar no alcanzan la suma a compensar, las partes se comprometen a realizar un nuevo convenio por nuevos trabajos para compensar el saldo impago. Si los trabajos a realizar superan la suma a compensar, los mismos se realizarán hasta alcanzar el monto de compensación, quedando para un nuevo acuerdo los trabajos no realizados del anexo I. Acuerdan las partes que, si los trabajos a realizar necesitan autorizaciones especiales para poder llevar adelante los mismos, ya sea en propiedades privadas, públicas provinciales y/o nacionales, la responsable de tramitar dichas autorizaciones es la Municipalidad de Villa María.

TERCERA: Los trabajos serán inspeccionados y certificados mensualmente por parte del Municipio, a través de los agentes que se designen en forma fehaciente.

CUARTA: La Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente emitirá informe a la Sub Secretaria de Ingresos Públicos dando por finalizado las obras objeto del presente Convenio a los efectos de que se dé por cancelada la deuda de la Cooperativa 15 de mayo Ltda por el concepto Fondo Permanente para Obras Infraestructura (Fo.po.i), hasta el periodo marzo con vencimiento en el mes de abril del corriente año.

QUINTA. Plazo: la COOPERATIVA se obliga a efectuar las obras objeto del presente contrato hasta el día 30 de junio del corriente año, conforme el

Gabriel Bocalón 28554470

Martín Tivelico 32720377

OPORTI CARLOS
30.007.940

ALEJANDRA BARBERIS
SEC. DE INFRAESTRUCTURA
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

cronograma que surge del Anexo I que se adjunta y forma parte integrante de la presente

SEXTA: Las partes fijan los siguientes domicilios, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen:

Cooperativa: José Ingenieros Nº 360. Planta Baja – Domicilio electrónico gerencia@aguasdevillamaria.com

Municipalidad: Mendoza esq. Sobral – Domicilio electrónico: secretaria.opublicas@gmail.com

SÉPTIMA. Jurisdicción y competencia: las partes se someten a los tribunales ordinarios de la ciudad de Villa María, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles, y a cuyo fin fijan sus domicilios en los indicados al inicio del presente, en los cuales serán válidas todas las notificaciones que fuere menester efectuar.

En prueba de conformidad, firman los presentes tres (3) copias de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha ut supra mencionado. -

Gabriel Pooli
28854490

Lupelli Fabricio
32772037

Operti Carlos
30.009.940

ALEJANDRA BARBERIS
SEC. DE INFRAESTRUCTURA
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

ANEXO I

CANAL	Ud.	LONGITUD	P.TOTAL	DETALLE	CRONOGRAMA
Buenos Aires	m	**1.750,00**	**$ 16.104.000,00**	Contempla calle Buenos Aires desde calle 17 de agosto hasta San Cruz y de desde Santa Cruz hasta Autopista. Se considera aproximadamente 2000 m3 de vegetal y transporte hasta terreno aprobado por inspección y provisto por la empresa.	Lunes 27 de mayo al viernes 31 de mayo
Parque norte	m	**1.140,00**	**$ 7.410.000,00**	Contempla la totalidad de la longitud relevada. El material extraído se utiliza en perfilado del sector sin traslado del mismo.	Lunes 03 de junio a viernes 07 de junio
Villa Albertina – Tramo 1 hasta Ruta 2	m	**760,00**	**$ 1.997.000,00**	Contempla trabajos de perfilado con Motoniveladora y traslado parcial de material, dejando el resto a los fines de generar un "cordón" demarcatorio	Lunes 10 de junio a viernes 14 de junio
Villa Albertina – Tramo 2 despues de Ruta 2	m	**540,00**	**$ 10.977.840,00**	Desmonte de cañaverales y arbustos de hasta 4,00 m de altura y retiro de material del tramo, reconstitución del canal, y retiro y traslado de material.	Lunes 10 de junio a viernes 14 de junio
Ruta 158	m	**3.000,00**	**$ 12.000.000,00**	Perfilado canal, trabajos en taludes y solera, en la totalidad de la traza relevada.	Lunes 24 de junio a viernes 28 de junio
Colon	m	**830,00**	**$ 5.065.000,00**	Contempla la reconstitución de la traza relevada de canal actual, sobra la calle colectora norte.	Lunes 17 de junio a viernes 21 de junio
Chascomus	m	**880,00**	**$ 5.984.000,00**	Contempla la totalidad de la traza relevada, incluyendo reconstitución de taludes y solera. Se prevé traslado de material extraído.	Lunes 20 de mayo a viernes 24 de mayo
Paraguay y Santa Ana	m	**620,00**	**$ 9.875.000,00**	Reconstitución de taludes y solera en la longitud relevada, incluyendo ampliación de capacidad de alcantarilla y traslado del material extraído.	Lunes 13 de mayo a viernes 17 de mayo
TOTAL		**9.520,00**	**$ 69.412.840,00**		

Gabriel Bocchi
28854490

Tarpelli Florencia
32972037

Operti Carlos
30 009 840

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA,
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8087/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 10.06.2024 13:58:56
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 10.06.2024 14:05:16
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 10.06.2024 14:13:38
Email: juanpabloinglese@gmail.com